

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3196/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรธนภัณฑ์บริการ

นายบุญเลิศ เศรษฐ์นันท์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 1055 (5), มาตรา 1080

เมื่อหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัดย่อมเล็กกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1055 (5), 1080 แต่หุ้นส่วนที่ยังคงอยู่อาจตกลงให้ห้างยังคงอยู่ต่อไป โดยรับทายาทของหุ้นส่วนที่ตายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแทนได้ เมื่อปรากฏว่า บ. หุ้นส่วนผู้จัดการห้างโจทก์ถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาหุ้นส่วนอื่นได้รับ ข. ซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกให้เข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแทน บ. ห้างโจทก์จึงคงอยู่ต่อมาและเมื่อศาลอนุญาตให้ ข. เข้าเป็นผู้แทนโจทก์แทน บ. แล้ว ห้างโจทก์จึงมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีนายบุญช่วย ศรีวิจิตร เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยซื้อเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิงไปจากโจทก์เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท แล้วไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยชำระเงิน ๑๖๒,๘๗๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า นายบุญช่วยหุ้นส่วนผู้จัดการตายในระหว่าง
การพิจารณา ห้างโจทก์ต้องเลิกกันโดยผลของกฎหมาย การดำเนินกระบวนการพิจารณา
ของโจทก์ภายหลังที่นายบุญช่วยตายจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า โดยปกติ
เมื่อหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัดย่อมเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๕๕ (๕), ๑๐๘๐ แต่หุ้นส่วนที่ยังอยู่อาจ
ตกลงกันให้ห้างยังคงอยู่ต่อไป โดยรับทายาทของหุ้นส่วนที่ตายเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
แทนได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากนายบุญช่วยตายแล้ว หุ้นส่วนอื่นได้รับนาย
ไชยศิริ ศรีวิจิตร ซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกให้เข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแทนนาย
บุญช่วย ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์
ห้างหุ้นส่วนโจทก์จึงยังคงอยู่ต่อมา มิได้เลิกไปอีกทั้งศาลชั้นต้นก็ได้อนุญาตให้นาย
ไชยศิริเข้าเป็นผู้แทนของโจทก์แทนนายบุญช่วยแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจดำเนิน
กระบวนการพิจารณาต่อไปได้

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นาย योगยศ นิสภัทรกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเมธ อุปนิสากร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ